

अपील प्रकरण क्रमांक ए/2643/2014

**श्री मनीष कुमार मानिकपुरी, जवाहर नवोदय विद्यालय, माना कैम्प रायपुर जिला रायपुर
विरूद्ध**

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय लोक सेवा आयोग रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 19.11.2014

- 1 अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ("अधिनियम") की धारा 19 (3) के तहत जनसूचना अधिकारी श्री जे.एस. नायक, कार्यालय लोक सेवा आयोग रायपुर (छ.ग.) को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 13.2.2014 की जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलीय अधिकारी श्री टी.सी. यदु, कार्यालय छ.ग. लोक सेवा आयोग, रायपुर के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 10. 4.2014 को प्रस्तुत किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 15.5.2014 को दिए गए निर्णय से क्षुब्ध होकर द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया है।
2. अपीलार्थी श्री मनीष कुमार मानिकपुरी द्वारा स्वतः उपस्थित होकर बताया गया कि प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कोई सूचना प्रदाय नहीं किया गया। व्यक्तिगत सूचना होने की दलील सही नहीं है, क्योंकि उत्तर पुस्तिका लोक अभिलेख है तथा प्रतियोगी परीक्षा होने के कारण किसी के द्वारा भी सूचना प्राप्त किया जा सकता है। संशोधित मॉडल आन्सर कोर्ट के माध्यम से प्राप्त हो चुका है, परन्तु 11 चयनित अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिका मॉडल आन्सर सहित अभी भी प्रदाय नहीं किया गया है, जिसे प्राप्त करने का उन्हें अधिकार है।
- 3 प्रतिअपीलार्थी श्री जे.एस. नायक, जनसूचना अधिकारी की ओर से डायनेश जांगड़े सहायक ग्रेड-2, द्वारा उपस्थित होकर जवाब दिनांक 10.11.2014 एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी का जवाब दिनांक 11 नवम्बर 2014 प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि प्रश्नात्मक सूचना की मांग किये जाने के कारण प्रदाय नहीं किया गया तथा पूर्व में आयोग द्वारा पारित निर्णय के पालन में अपीलार्थी को उनकी उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कराया गया। अन्य परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिका तृतीय पक्ष होने के कारण प्रदाय किया जाना बाध्यकारी नहीं है।
- 4 अपील का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया तथा उभय पक्ष को सुना गया। उपरोक्त विवरण अनुसार अपीलार्थी को संशोधित मॉडल आन्सर कोर्ट के माध्यम से प्राप्त हो चुका है। अब उसे 11 चयनित परीक्षार्थियों के ओ.एम.आर. शीट की सत्य प्रति अथवा अवलोकन एवं निरीक्षण की ही आवश्यकता है, जिसे कि प्रतिअपीलार्थी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा देने से इंकार किया गया। आवेदन के बिन्दु क्र0 2 एवं 3 के माध्यम से वांछित सूचना को इंकार करने का कारण जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 15.4.2014 के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण क्र0 एस.एल.पी.(सी) 27734 / 2012 में पारित निर्णय दिनांक 3.10.2012 का उद्धरण का उल्लेख करते हुए

सूचना प्रदाय करने से इंकार किया गया, जिसमें ही स्पष्ट उल्लेख है कि शासकीय सेवक एवं नियुक्तकर्ता के बीच सेवा नियम के अंतर्गत आने वाले कार्य व्यक्तिगत सूचना के अधीन है। मांगी गई सूचना प्रतियोगी परीक्षा के उत्तर पुस्तिका अर्थात ओ.एम.आर. शीट है, जो कि शासकीय सेवक और नियुक्तकर्ता से संबंधित न होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा दिया गया निष्कर्ष विधि विपरीत होने एवं मान० उच्च न्यायालय के निर्णय का त्रुटिपूर्ण व्याख्या एवं उपयोग करने के कारण स्वीकार्य नहीं है। केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा राकेश कुमार शर्मा वि० पश्चिमी रेल्वे के प्रकरण सी.आई.सी. /ओ.के./ए/2007/00279 में पारित आदेश दिनांक 5.9.2007 में निर्णय दिया गया है कि प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत पारदर्शिता एवं विभेदात्मक व्यवहार के आक्षेप का निराकरण के लिए उत्तर पुस्तिकाएं को दिखाई जाना तर्कसंगत है। इसी प्रकार एच.डी. गुप्ता वि० दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन मण्डल, दिल्ली शासन के प्रकरण क्र० सीआई.सी. /एस.जी./ए/2010/001162/ 8167 में पारित आदेश दिनांक 17.6.2010 द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष दिया गया है कि पद चयन हेतु परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं व्यक्तिगत सूचना नहीं है एवं उनकी प्रतियां उपलब्ध कराई जा सकती है। इन निर्णयों के प्रकाश में अपीलार्थी के द्वारा मांगी गई सूचना प्रदाय करने योग्य है। अतएव प्रतिअपीलार्थी श्री जे. एस. नायक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री टी.सी. यदु को निर्देशित किया जाता है कि 11 चयनित परीक्षार्थियों के ओ.एम.आर. शीट के मूल दस्तावेज उनके मॉडल उत्तर पुस्तिका सहित आवेदन के बिन्दु क्र० 3 अनुसार आदेश प्राप्ति के 10 दिवस में निःशुल्क अवलोकन करायें।

सही/-
(सरजियस मिन्ज)
मुख्य सूचना आयुक्त